



Dichiarazione di Impegno

TRA

il/la sig./ditta individuale Oscar Ribichini nato a Civitanova Marche (MC) il 1968-01-01, residente a Civitanova Marche (ITALIA) alla Via Fontanella, 20 - RBCSCR68M08E783U , 01785850437 PEC #{PEC__c}

Premesso che:

- Webidoo S.p.A., con sede in Via V. Gioberti 8, Milano, p. IVA 10076860963 (di seguito, “**Webidoo**” o la “**Preponente**”) svolge attività di ideazione, realizzazione, gestione e manutenzione di portali Internet nonché di commercializzazione di domini Internet, consulenza in ambito commerciale e marketing compresa la realizzazione di campagne promozionali, distribuzione on line di contenuti digitali, vendita spazi pubblicitari etc. nel settore digital marketing&advertising;
- Il sottoscritto ha stipulato in data _____/intende stipulare un contratto di agenzia/procacciamento di affari con la Preponente per la promozione della conclusione di affari per la vendita di prodotti e servizi della stessa;
- Webidoo si ispira al rispetto dei valori etici e delle norme giuridiche a tutela della leale concorrenza tra imprese e vigila affinché tali principi siano condivisi e rispettati da chi fa parte di o intrattiene rapporti di collaborazione con Webidoo;

Tutto ciò premesso, fermi e impregiudicati diritti e obblighi di cui al contratto di agenzia/procacciamento di affari e [nota: aggiungere ulteriori documenti vincolanti],

Dichiara e si impegna come segue:

1. **Rispetto di obblighi di legge e di eventuali obblighi contrattuali verso terzi:**
 - o dichiara di non essere soggetto a obbligazioni contrattuali nei confronti della precedente preponente che rendano illegittimo per l'agente lo svolgimento della prestazione a favore di Webidoo ai sensi del contratto tra le parti, con particolare riferimento a eventuali impegni di non concorrenza;
 - o dichiara di non aver importato e che non importerà in Webidoo, di non aver utilizzato e che non utilizzerà, di non aver divulgato e che non divulgherà, in nessuna forma, informazioni e documenti aziendali qualificabili come riservati ai sensi di legge e riferibili alla precedente preponente o ad altre società con cui ha intrattenuto rapporti professionali prima dell'inizio della collaborazione con la Preponente.
2. **Obbligo di manleva:**
 - o si impegna, in caso di violazione degli impegni di cui sopra, a tenere indenne e manlevare la Preponente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, incluse le spese legali, con particolare riferimento a eventuali procedimenti promossi da terzi in cui fosse coinvolta senza sua colpa Webidoo.
3. **Penale:**
 - o si impegna a versare alla Preponente, in caso di violazione di uno qualsiasi degli impegni assunti con la presente dichiarazione, una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione commessa, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Conferma e Accettazione:

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di accettare integralmente i termini e le condizioni contenuti nella presente dichiarazione.



Luogo e data _____ Firma _____

Ove occorrer possa, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto approva specificamente gli articoli 2 e 3 della presente dichiarazione di impegno.

Luogo e data _____ Firma _____ Per accettazione **Webidoo S.p.A**

CONTRATTO di AGENZIA PLURI TRA

il/la sig./ditta individuale Oscar Ribichini nato a Civitanova Marche (MC) il 1968-01-01, residente a Civitanova Marche (ITALIA) alla Via Fontanella, 20 - CF RBCSCR68M08E783U , P.IVA 01785850437 PEC #{PEC__c}
(di seguito l'«Agente»)

E

WEBIDOO S.P.A. con sede legale in Milano, Via Vincenzo Gioberti n. 8, Cap. 20123 – C.F. e P. IVA n. 10076860963, PEC webidoo@legalmail.it, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 2502865, in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Daniel Rota

(di seguito la «Società e/o Preponente»)

PREMESSO CHE

1. Il Preponente è una società specializzata in attività di ideazione, realizzazione, gestione e manutenzione di portali internet nonché di commercializzazione di domini internet, consulenza in ambito commerciale e marketing compresa la realizzazione di campagne promozionali, distribuzione on line di contenuti digitali, vendita spazi pubblicitari etc;
2. La Società intende incrementare la propria presenza sul mercato e la vendita dei Prodotti,, come precisamente definiti nel presente Contratto o relativi allegati (**All.1**) nei confronti di clientela attuale e potenziale;
3. L'Agente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge applicabile nel territorio di riferimento e della necessaria conoscenza del mercato e competenze per la commercializzazione e la vendita dei Prodotti e/o Servizi di cui all'All.1.;
4. In particolare, l'Agente, con la sottoscrizione del presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, dichiara:
 - di essere in possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio, ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 59 del 2010, nonché di non avere in corso rapporti contrattuali con terzi che siano ostativi alla



sottoscrizione del presente contratto (di seguito il “Contratto”);

- di non versare in stato in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente nonché di non versare in stato di sospensione di attività o qualsiasi altra condizione equivalente e di versare in una situazione economico- finanziaria tale da ritenersi del tutto insussistente la presenza anche solo di uno dei presupposti di legge previsti per l'accesso alle procedure concorsuali;

- che nei confronti dei suoi titolari, soci o direttori tecnici (se società in nome collettivo o in accomandita semplice), amministratori aventi la legale rappresentanza o direttori tecnici (se trattasi di altro tipo di società) non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;

- di non avere alcun rapporto di parentela (inclusi parenti/affini fino al 2° grado) con soggetti che ricoprono all'interno delle società del gruppo WEBIDOO SPA un ruolo di vertice aziendale, la cui posizione possa generare un potenziale conflitto di interessi.

5. Le Parti hanno attentamente valutato la possibilità di collaborazione e che in seguito alle intese intercorse intendono stipulare un contratto di agenzia alle condizioni di seguito riportate.

6. Le Premesse e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

1. Oggetto

1.1 Oggetto del presente accordo (di seguito il “**Contratto**”), è promuovere, presso soggetti interessati all'acquisto (di seguito “**Clientela**”), la conclusione di contratti di vendita relativi ai prodotti e/o servizi, commercializzati dalla Società (di seguito i “**Prodotti**”).

1.2 All'Agente potrà essere, altresì, conferito se necessario, l'incarico di supervisionare, coordinare ed incentivare l'attività di promozione della vendita dei Prodotti nella Zona in cui operano altri agenti (di seguito gli “**Agenti**”) secondo le modalità che verranno determinate e disciplinate mediante integrazione contrattuale di incarico accessorio.

1.3 All'Agente non viene conferito alcun potere di rappresentanza. In nessun caso all'Agente sarà consentito sottoscrivere contratti in nome e per conto della Società, né impegnare la stessa nei confronti di terzi.

2. Clientela

2.1 Le Parti si danno atto che segnatamente per **Clientela** si intende l'insieme dei soggetti rispondenti ai seguenti requisiti:

a) i soggetti appartenenti alle categorie professionali ed istituzionali;



- b) P.M.I e grandi aziende;
- c) Enti pubblici e/o comunque di particolare rilevanza per la Società
(di seguito “**Target**”).

3. Prodotti

3.1 Il Preponente incarica l’Agente, che accetta, di promuovere la conclusione di contratti di vendita relativi ai prodotti appartenenti ai listini come indicati nell’All.1.

Il Preponente, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare e/o sostituire i Servizi e/o Prodotti, di cui all’All.1, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2 del vigente Accordo Economico Collettivo Settore Industria (di seguito “A.E.C.”). .

3.2 I servizi digitali erogati dalla Società, oggetto del presente mandato, sono regolamentati dalla normativa di vendita in vigore, costituendone parte integrante ed essenziale per la corretta erogazione, che sarà aggiornata e disponibile sul portale aziendale/App destinato agli Agenti e/o inviata tramite mail a questi ultimi. La suddetta normativa potrà subire delle modifiche quali integrazioni, soppressioni e aggiornamenti da parte della Preponente; tali modifiche ai servizi non daranno in nessun luogo diritto all’Agente ad eventuali indennizzi.

4. Variazioni

4.1 La Società si riserva di modificare la Zona, la Clientela, i Prodotti e la misura delle provvigioni, e di comunicare le variazioni all’Agente per iscritto nei modi ed alle condizioni previste dall’AEC settore Industria.

5. Natura del rapporto

5.1 Le Parti, per intento reciproco, esprimono formalmente di istituire un rapporto di agenzia e non di lavoro subordinato.

5.2 L’attività, pertanto, sarà regolata dalle clausole della presente scrittura, unitamente agli articoli 1742 e seguenti del codice civile, nonché dal vigente Accordo Economico collettivo del 20 marzo 2012, inerente la disciplina dei rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale nel settore industria e successive modificazioni e variazioni.

5.3 L’incarico di cui al presente Contratto sarà svolto dall’Agente avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione imprenditoriale, che lo stesso dichiara essere idonea e che si impegna a mantenere tale per l’intera vigenza del Contratto. In ogni caso l’Agente si impegna ad assicurare all’eventuale personale assegnato all’esecuzione dell’incarico e di ogni altra attività o prestazione una continua ed idonea formazione volta al migliore sfruttamento del mercato e alla promozione degli affari nella Zona assegnata.

5.4 La designazione da parte dell’Agente di eventuali subagenti, dipendenti, collaboratori o incaricati per realizzare l’incarico di cui al presente Contratto avverrà sotto la piena ed esclusiva responsabilità del medesimo e



questi risponderanno direttamente all'Agente, con totale estraneità del Preponente. L'Agente si impegna a dare comunicazione preventiva alla Preponente qualora dovesse designare eventuali subagenti, dipendenti, collaboratori o incaricati per realizzare l'incarico di cui al presente Contratto. L'esecuzione dell'incarico da parte dei detti soggetti potrà avvenire esclusivamente previa comunicazione da parte dell'Agente ed autorizzazione da parte del Preponente.

5.5 Pertanto, fermo restando quanto indicato al punto 5.3. e 5.4, l'Agente si obbliga, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne l'agente da qualsivoglia eventuale pretesa avanzata da parte dei soggetti indicati ai precedenti art. 5.3 e 5.4 sia durante l'esecuzione autorizzata dell'incarico sia in fase di avvenuta cessazione del rapporto, qualunque ne sia la ragione. L'Agente sarà l'unico responsabile in tema, altresì, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali, contributivi e di qualsiasi altra natura, incombenti per legge sul datore di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti, subagenti e/o collabori, con esclusione di ogni responsabilità solidale del Preponente.

5.6 Il Preponente, inoltre, resterà estraneo anche ai rapporti di qualsiasi natura che l'Agente porrà in essere con Terzi, impegnandosi a manlevare sinora lo stesso da qualsiasi eventuale responsabilità.

6. Zona

6.1 L'incarico è conferito per la Zona indicata nell' **All.2**.

6.2 L'Agente non potrà svolgere la propria attività al di fuori dei limiti della Zona: per gli ordini eventualmente acquisiti oltre i suddetti limiti, la Società si riserverà il diritto di approvarli.

6.3 In ogni caso nessuna provvigione sarà riconosciuta all'Agente sugli affari andati a buon fine dallo stesso promossi fuori Zona, salvo diverso accordo fra le Parti.

6.4 Qualora il Preponente di propria iniziativa assegni all'Agente Clientela non procurata dall'Agente stesso, il Preponente, all'atto dell'assegnazione, determinerà, a propria esclusiva ed insindacabile discrezione, le percentuali provvigionali spettanti all'Agente. Quanto precede varrà anche in caso di estensione di Zona ad iniziativa del Preponente.

7. Esclusività a favore della Società

7.1 In deroga all'art. 1743 c.c., l'incarico di cui al Contratto viene conferito dalla Società all'Agente senza esclusiva. La Società potrà svolgere nella Zona attività di vendita diretta ed indiretta, anche conferendo a terzi altri incarichi di agenzia, di consulenza commerciale e di concessione di vendita dei Prodotti o di qualsivoglia altro prodotto o servizio dalla stessa commercializzato, senza che all'Agente spetti, sugli affari promossi da tali agenti o direttamente dalla Società, alcun diritto a provvigioni o indennizzo di sorta.



7.2 L'Agente plurimandatario potrà svolgere attività di agenzia nei confronti di altri preponenti. Tuttavia, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Agente si obbliga a non intrattenere rapporti di agenzia o di intermediazione commerciale di qualsivoglia tipologia con imprese, ditte o terze parti in concorrenza con la Società.

7.3 Il presente incarico verrà svolto con un periodo di prova pari a 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Durante il suddetto periodo di prova entrambe le Parti potranno liberamente recedere dal contratto, con effetto immediato e senza corresponsione di alcuna indennità, penalità o obbligo di preavviso, tramite comunicazione scritta.

7.4 L'Agente si obbliga, altresì e per tutta la durata del Contratto, a non svolgere sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona fisica o giuridica, attività di ogni genere che si configuri in concorrenza con l'attività del Preponente, sia direttamente che indirettamente, e a non esercitare in proprio l'attività del Preponente stesso. In particolare, l'Agente si impegna a: i) non far esercitare attività di agenzia o di impresa al coniuge/convivente more uxorio/ parenti o affini nella stessa Zona assegnata all'Agente per prodotti o servizi in concorrenza con quelli del Preponente; ii) non svolgere attività di agenzia in forma societaria nella stessa Zona assegnata all'Agente, per prodotti o servizi in concorrenza con quelli del Preponente, qualora il coniuge/convivente more uxorio/ parenti o affini rivestano la carica di legale rappresentante o siano soci illimitatamente responsabili oppure svolgano attività in concorrenza con quella del Preponente.

7.5 Il Preponente potrà conferire all'Agente separati incarichi per promuovere la conclusione di contratti di vendita di servizi e/o prodotti in aggiunta a quelli affidati con il presente Contratto.

7.6 In caso di violazione degli obblighi di non concorrenza di cui al precedente art. 7.4 l'Agente sarà tenuto al pagamento, in favore del Preponente e a titolo di penale, dell'importo di euro 10.000 (diecimila/00) per ciascuna violazione, fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e l'eventuale diritto del Preponente alla risoluzione immediata del rapporto.

7.7 L'inadempimento da parte dell'Agente di uno o più degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo costituirà giusta causa di recesso della Società ai sensi dell'art. 2119 c.c. L'agente sarà, inoltre, tenuto a risarcire alla società i danni conseguenti al suo inadempimento.

8. Svolgimento dell'incarico - Obblighi dell'Agente

8.1 L'Agente dovrà esercitare la sua attività, rispondente alle esigenze di una promozione qualificata, in forma autonoma ed indipendente, con mezzi, strumenti, organizzazione e rischio professionale proprio, senza vincolo di subordinazione, di azione, organizzazione, di orario né di itinerario e con autonoma determinazione delle visite



da effettuare della Zona tanto presso la Clientela che presso gli altri Agenti, ferma restando la facoltà da parte della Società di fornire, a propria discrezione, ogni più opportuno indirizzo e raccomandazione per la migliore efficacia e redditività dell'intervento dell'Agente.

8.2 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente art. 8.1, per un periodo di massimo sei mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, l'Agente, su propria richiesta, potrà svolgere le attività di cui al Contratto con l'ausilio del proprio referente che agisce in qualità di Coordinatore di Zona, Team Leader o di una figura con ruolo di gestione delle risorse della rete vendita, tra cui l'Agente (il "Periodo di Affiancamento").

Le parti dichiarano altresì che decideranno, di comune intesa e per iscritto, di prorogare il Periodo di Affiancamento.

8.3 L'Agente non ha poteri di rappresentanza. Lo stesso non può stipulare contratti in nome e per conto della Società né impegnare in qualsiasi modo quest'ultima nei confronti dei terzi.

8.4 L'Agente presenterà il Prodotto secondo le istruzioni ricevute dalla Società e non attribuendo caratteristiche diverse da quelle che il Prodotto stesso possiede.

8.5 L'Agente si obbliga a raccogliere le proposte del cliente esclusivamente attraverso i moduli «Raccolta Proposta Ordine» e/o mediante applicazione digitale dedicata. o, in caso eccezionale e previa autorizzazione del Preponente, su supporto cartaceo, nel rispetto della procedura aziendale ivi richiamata e/o leggibile al seguente link. _____ La Proposta dovrà essere completata in ogni sua parte, nel rispetto dei principi di autenticità, integrità e veridicità dei dati, senza esclusione alcuna e firmata dai Clienti. L'Agente non potrà, di sua propria iniziativa, se non previa autorizzazione del Preponente, apportare alcuna modifica, pena la corresponsione di una penale pari a 500,00 euro.

8.6 L'Agente si obbliga a curare il buon fine dei contratti acquisiti, con l'onere, a tal fine, di garantire, a titolo esemplificativo, una tempestiva informazione al Preponente circa le eventuali contestazioni da parte del Cliente nonché la necessaria assistenza nel caso di controversie. l'opportuna assistenza nel caso di eventuali recuperi di insoluti da parte della Società

8.7 L'Agente si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni ed i dati comunicati o di cui viene a conoscenza in ragione del presente mandato attinenti all'organizzazione, i prodotti, l'attività, i clienti e i dati finanziari e i risultati commerciali della Società.

8.8 L'Agente si obbliga a comunicare ogni informazione alla nostra Società sulle condizioni di mercato della Zona e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza degli affari e la solvibilità dei clienti; inoltre tra gli obblighi si riporta anche quello di segnalare la presenza e/o l'attività di concorrenti.



8.9 L'Agente si obbliga a dar seguito e partecipare a tutte le iniziative commerciali poste in essere dalla Società per incentivare e promuovere lo sviluppo degli investimenti pubblicitari della clientela.

8.1 L'Agente si obbliga a partecipare a tutte le riunioni che verranno convocate relativamente al lancio di nuovi prodotti e / o qualsivoglia iniziativa di natura commerciale.

8.11 All'Agente potrà essere affidato l'incarico continuativo di riscuotere, con responsabilità di errore contabile.

8.12 L'Agente prende atto che tutti i contenuti del materiale consegnato, documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, inclusi nella App, compresa la loro disposizione ed i loro adattamenti, sono protetti dalla normativa sul diritto d'autore e dalla normativa a tutela dei marchi (legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche, regio decreto n. 929 del 21 giugno 1942 e successive modifiche) e sono pertanto coperti da copyright; non è consentito copiare, alterare, distribuire e/o pubblicizzare gli stessi senza autorizzazione specifica da parte della Società. La normativa italiana punisce con sanzioni il fine di lucro o di profitto connesso ad un utilizzo non autorizzato dei contenuti coperti da copyright.

8.13 Le spese di trasferimento e quelle personali sono da intendersi a totale carico dell'Agente.

8.14 In caso di impossibilità a svolgere il presente Contratto, l'Agente deve darne avviso in forma scritta, così come previsto dall'art. 1747 c.c., alla Società, entro e non oltre ventiquattro ore dal verificarsi dell'impedimento, specificando la causa e la possibile durata dell'impedimento. Qualora la causa dell'impedimento sia rappresentata da malattia o infortunio le Parti riconoscono l'applicabilità di quanto disposto dall'AEC Industria vigente.

8.15 La Società fornisce all'Agente il materiale tecnico-promozionale inerente i Prodotti/Servizi (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo brochure illustrative, listini prezzi dei Prodotti, versioni demo dei Prodotti in supporto software). E' inteso che tale materiale resta di proprietà della Società, salvo che non sia consegnato alla Clientela e dovrà essere oggetto di restituzione in caso di risoluzione del presente contratto.

8.16 L'Agente dovrà segnalare tempestivamente alla Società ogni fatto, atto e/o comportamento di cui sia venuto a conoscenza posto in essere da terzi in pregiudizio della stessa e/o della sua immagine e/o dei suoi partner commerciali.

8.17 L'Agente dovrà rispettare rigorosamente la Zona ed il Target affidatigli, astenendosi da qualsiasi ingerenza, diretta o indiretta, ed obbligandosi a non creare turbative presso altre agenzie/agenti affidatarie/i di altre zone e target, con particolare riferimento anche ai collaboratori delle medesime.

8.18 L'Agente dovrà uniformarsi ai criteri di organizzazione che la Società adotta, o potrà adottare, all'interno della propria rete di vendita.

8.19 L'Agente potrà utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società nelle modalità e nella



misura che la stessa di volta in volta indicherà. In particolare, per l'esercizio delle prestazioni contrattuali, all'Agente vengono concessi in comodato d'uso gratuito i seguenti beni aziendali: ----- . Gli stessi dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi di diligenza, di buon uso ed ottemperando agli obblighi di custodia dei beni e ogni altro obbligo previsto dalla disciplina di legge in caso di concessione di beni in comodato. In particolare, si specifica che i beni concessi in comodato d'uso per l'esercizio dell'attività contrattuale hanno un valore economico complessivo di euro-----e che, in caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi, dovrà essere corrisposto tale valore nei confronti del Preponente, a titolo di penale, fermo restando il diritto di quest'ultima ad una eventuale richiesta di risarcimento danni.

Tali beni, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, qualunque sia la causa, dovranno essere restituiti entro e non oltre 3 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con spedizione immediata presso il seguente indirizzo -----o presso altra località specificamente indicata dalla Società.

9. Proposte/Ordini

9.1 Le Proposte/Ordini devono essere acquisite dall'Agente esclusivamente tramite gli appositi moduli, applicazioni o strumenti informatici forniti dalla Società, devono essere compilati in modo tale da non dare adito ad interpretazioni difformi della volontà della Clientela e da consentirne la corretta identificazione.

9.2

In particolare, nella raccolta presso la Clientela di proposte di contratto relative ai Servizi e/o Prodotti ("Ordine/i"), l'Agente si atterrà scrupolosamente alle condizioni e modalità, ai prezzi e ai termini di pagamento e di consegna che saranno di volta in volta fissati dal Preponente e che questi sarà libero di variare a suo insindacabile giudizio in ogni momento. In particolare, è fatto divieto all'Agente di promettere o consentire sconti, abbuoni, riduzioni, dilazioni o facilitazioni di pagamento non espressamente autorizzati, caso per caso, per iscritto dal Preponente.

L'Agente raccoglierà gli Ordini presso la Clientela unicamente sui moduli e/o tramite gli strumenti informatici a ciò predisposti dal Preponente, sui quali l'Agente curerà di ottenere dalla Clientela tutte le sottoscrizioni ivi richieste. Gli Ordini dovranno pervenire tempestivamente in originale al Preponente entro 48 ore dalla sottoscrizione, seguendo puntualmente le indicazioni fornite dal Preponente stesso e nel rispetto delle procedure aziendali, di cui l'Agente dichiara di aver preso visione ed accettato..

9.3 Gli Ordini raccolti dall'Agente saranno sempre subordinati all'accettazione del Preponente. La loro accettazione o rifiuto sono rimessi all'insindacabile giudizio del Preponente. Il rifiuto verrà comunicato all'Agente in via telematica (mail, sistemi d'inserimento degli Ordini on line, ecc.).



9.4 L'Agente si obbliga ad accertare che il sottoscrittore dell'Ordine corrisponda alla persona indicata nell'Ordine stesso, previa verifica di un documento d'identità, o ad un soggetto munito di potere di rappresentanza e di firma, con relativo documento attestante tale potere (es. delibera assembleare, procura notarile, ecc.).

9.5 In tutti i casi di errata o infedele trasmissione delle notizie relative al potenziale cliente o di altri elementi essenziali della proposta di contratto, nonché in caso di difformità tra i dati trasmessi per via informatica e quelli risultanti sulla proposta di contratto, tali da poter indurre la Società ad una errata valutazione della proposta, così come in caso di Ordini recanti firma apocrifa della Clientela, l'Agente è tenuto a risarcire il danno subito dalla Società, da calcolarsi sul valore economico della proposta di contratto, fatto salvo la facoltà del Preponente di risolvere il Contratto.

9.6 Nella trattativa con la Clientela, l'Agente si deve attenere strettamente alle condizioni di contratto in vigore con particolare riferimento ai prezzi, termini e modalità di erogazione e di pagamento, scadenze, somme da corrispondere a titolo di acconto pagamento, comunicate dalla Società tramite le circolari/comunicazioni inviate all'Agente. Eventuali deroghe a tali condizioni, anche se richieste dalla Clientela in ragione della entità o della qualità dell'affare, dovranno essere preventivamente sottoposte alla Società che deciderà al riguardo a suo insindacabile giudizio.

10. Prezzi e Vendita

10.1 L'Agente potrà promuovere e concludere contratti esclusivamente nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di vendita, generali e particolari, fissate dalla Società. Non potrà concedere sconti, abbuoni e dilazioni di pagamento in mancanza di espressa autorizzazione scritta che, se concessa, darà luogo all'applicazione di tassi provvigionali ridotti. In caso contrario, essi resteranno a suo totale carico. I prezzi di vendita e gli eventuali sconti massimi applicabili, potranno, in considerazione dell'andamento del mercato, essere variati in ogni momento a discrezione della Società. Tali modifiche si applicheranno a tutti gli Ordini trasmessi o da trasmettere dall'Agente, ma non a quelli già accettati dalla Società. In riferimento all'articolo 5 del vigente Accordo Economico Collettivo, i contratti trasmessi e dalla Società non accettati si intenderanno rifiutati, con la conseguenza che su tali affari non matureranno provvigioni a favore dell'Agente. Qualunque deroga, eccezione o modifica dei prezzi, delle condizioni generali e particolari, dei termini di pagamento e delle somme da riscuotere, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società.

11. Provvigioni

11.1 Quale corrispettivo per l'attività svolta, la Società corrisponderà all'Agente le provvigioni per gli affari conclusi direttamente - quali risulteranno documentati ed indicati nel sistema di rendicontazione elettronica della



Società sulla base degli Ordini trasmessi.

11.2 Il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dall'Agente maturerà al momento del buon fine dell'affare, la condizione del buon fine realizzandosi al momento dell'integrale incasso da parte della Società dell'intero corrispettivo o di ciascuna rata dello stesso, a seconda della modalità di pagamento prescelta dalla Clientela e autorizzata dalla Società. Pertanto, il diritto alle provvigioni maturerà esclusivamente nel caso del buon fine del pagamento del corrispettivo dovuto dal Cliente.

11.3 La Società si riserva di liquidare le provvigioni previa compensazione di eventuali propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell'Agente.

11.4 È espressamente convenuto che la provvigione costituisce il corrispettivo globale e onnicomprensivo per tutte le attività svolte dall'Agente (promozione delle vendite, viaggi e spostamenti, attività di appoggio ad iniziative promozionali e/o pubblicitarie etc.) e per tutti gli obblighi assunti nel contesto del presente contratto.

11.5 Nessuna provvigione sarà computata sugli accessori di contratto né sui eventuali rimborsi spese richiesti dai clienti.

11.6 Sui servizi venduti matureranno provvigioni così come indicate **nell'All. 1.**

12. Liquidazione delle Provvigioni

12.1 Si conviene espressamente che l'effettiva maturazione della provvigione è subordinata al buon fine degli affari, intendendosi per buon fine l'avvenuto incasso del corrispettivo dovuto dal Cliente.

La Società metterà a disposizione l'estratto conto che verrà inviato trimestralmente all'Agente in cui vi sarà la seguente documentazione:

a. "*Estratto Conto*" in cui sono evidenziati gli importi maturati a favore dell'Agente sugli incassi ricevuti dalla Società, gli acconti e gli anticipi della provvigione spettante, corrisposti, nonché altri movimenti contabili inerenti il rapporto di agenzia e relativi al periodo di riferimento.

b. "*Situazione Provvigionale mensile/trimestrale*" degli ordini trasmessi e accettati dalla Società con le indicazioni:

- Riferimenti del contratto e relativo importo sul quale saranno conteggiate le provvigioni ad incasso effettuato.
- Riferimento contratti andati a buon fine per il calcolo delle provvigioni.
- Contratti stornati per insolvenza dei clienti e per i quali non sono conteggiate e quindi non riconosciute le provvigioni.

c. "*Una visualizzazione di dettaglio saldi*" in cui sono evidenziate le provvigioni maturate a favore dell'agente su ogni singolo contratto e i relativi anticipi corrisposti oltre ad eventuali anticipi corrisposti in precedenza.



12.2 Eventuali reclami relativi alle informazioni contenute nella situazione provvigionale dovranno essere comunicati per iscritto dall'Agente alla Società, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei documenti oggetto di reclamo. In mancanza, il provvigionale si intenderà definitivamente approvato, con espressa rinuncia dell'Agente ad ogni eccezione o pretesa in merito.

13. Durata del contratto, periodo di prova e clausola risolutiva espressa

13.1 La durata del presente Contratto è a tempo indeterminato ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione indicata in calce

13.2 Ciascuna delle Parti può, altresì, recedere dal presente contratto con effetto immediato, dandone comunicazione alla controparte per iscritto, a mezzo raccomandata a/r anticipata a mezzo telefax o posta certificata, corrispondendo all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma da determinarsi secondo i criteri stabiliti dall'AEC vigente; diversamente dovrà procedere nel rispetto del termine di preavviso di cui all'AEC o disposizioni del c.c..

13.3 E' fatto salvo il diritto per la Parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso di rinunciare, in tutto o in parte, al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro 30 giorni dal ricevimento delle predetta comunicazione.

13.4 Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto per giusta causa, in caso di inadempimento dell'altra parte di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC.

13.5 Senza che ciò importi rinuncia o limitazione alcuna dei diritti della Società, in caso di inadempimento dell'Agente ai propri obblighi contrattuali, le Parti riconoscono che il verificarsi di una delle seguenti circostanze per fatto imputabile all'Agente costituirà giusta causa di recesso del presente Contratto ad iniziativa della Società per il venir meno del rapporto fiduciario. La Società potrà avvalersi della presente clausola mediante semplice comunicazione da farsi pervenire all'Agente a mezzo posta raccomandata, PEC, telefax o altro mezzo che consenta la dimostrazione di avvenuto recapito della stessa:

- I. illegittima ritenzione di somme eventualmente incassate per conto della Società in esecuzione del presente Contratto;*
- II. svolgimento di attività di promozione e vendita di prodotti concorrenti e/o di imprese in concorrenza con la Società, in violazione dell'art.7;*
- III. invio di proposte d'ordine recanti l'apposizione di firma apocrifa della Clientela.*
- IV. reiterata comunicazione alla Società di notizie incomplete, inesatte o inveritiere, relative a potenziali clienti o alla Clientela o ad altri elementi essenziali della proposta di contratto, ovvero di proposte di contratto difformi rispetto a quelle consegnate in copia alla*



Clientela, idonea ad indurre la Società ad una errata valutazione della proposta di contratto;

V. violazione delle norme sull'uso dei segni distintivi;

VI mancata realizzazione, nell'arco di ogni trimestre, di un volume d'affari minimo pari a Euro 20.000,00 (l'“Obiettivo Minimo”), al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il volume d'affari effettivamente generato e incassato dalla Società per effetto dell'attività svolta risulta inferiore all'Obiettivo Minimo, per lo stesso trimestre di riferimento; e*
- b) la differenza di cui al precedente paragrafo a) risulta maggiore del 25% dell'Obiettivo Minimo.*

VII la sottoposizione ad indagini penali o provvedimenti restrittivi della libertà personale o di interdizione anche solo temporanea emanati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'Agente, - ovvero qualora lo stesso rivesta la qualità di persona giuridica - del legale rappresentante, del soggetto che rivesta incarichi operativi con riferimento all'esecuzione del presente Contratto ovvero del socio che detenga almeno il 51% del capitale sociale.

VIII Sussistenza di procedimenti concorsuali, esecutivi, ecc., IX Mancato rispetto del divieto di cessione; X. Obblighi dell'agente di cui al punto 8 XI. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 e 9 del presente Contratto.

13.6 Il verificarsi di una delle circostanze di cui all'art. 13.5 comporterà, inoltre, in caso di recesso della Società, la decadenza del diritto dell'Agente:

- all'indennità di risoluzione del rapporto accantonata annualmente presso il FIRR in gestione all'Enasarco, con conseguente riaccredito in favore della Società degli importi eventualmente già precedentemente accantonati;
- al termine di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nella misura prevista dall'AEC vigente;
- all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità meritocratica determinate dall'AEC;
- all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.;

13.7 È inteso che, salvo le ipotesi di recesso di giusta causa del Preponente, a partire dal momento in cui ciascuna Parte comunicherà all'altra l'intenzione di recedere dal presente contratto, la Società potrà affiancare all'Agente nei rapporti con i Clienti altro intermediario per la promozione delle vendite dei prodotti e per le altre attività previste dal presente contratto fino alla scadenza effettiva del rapporto. In deroga all'art. 1750, ultimo comma, c.c. le Parti convengono che la decorrenza del termine di preavviso coincide con il giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

13.8 Le Parti concordano che in caso di recesso dell'Agente nei primi 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di Agenzia, il Preponente potrà discrezionalmente applicare una penale pari ad euro 2.500,00 da corrispondere al momento della cessazione del rapporto o da poter compensare in caso di spettanze provvigionali o lavorative da liquidare all'Agente.

13.9 Inoltre, l'Agente si impegna alla restituzione degli anticipi provvigionali nonché eventuali acconti corrisposti



dal Preponente, in caso di cessazione del rapporto, fatta salva la facoltà del Preponente di procedere ad eventuale compensazione delle somme qualora fossero dovute delle spettanze provvigionali e lavorative all'Agente.

13.10 Infine, la Preponente, a prescindere dall'eventuale avvenuta formalizzazione della cessione del rapporto di agenzia, qualora l'Agente si presenti inoperativo, potrà discrezionalmente disattivare ogni eventuale account aziendale attivato per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto o ogni altra licenza d'uso di email concessi per le medesime ragioni.

14. Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati

14.1 In seguito al conferimento dell'incarico del presente Contratto, le Parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico. L'Agente e il Preponente, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi alle prescrizioni imposte dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. L'Agente, invero, accetta di essere nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto delle istruzioni operative di cui al seguente *link* _____ e/o **All.3**, di cui dichiarano presa visione ed accettazione.

14.2 L'Agente si obbliga a tenere riservate le Informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Ai fini del presente Accordo si intendono per riservate le Informazioni, costituendo le stesse un patrimonio della Società dalla stessa creato, sviluppato e migliorato costantemente, patrimonio del quale l'Agente è venuto a conoscenza per l'adempimento alla obbligazione sorgente dal contratto in essere tra lo stesso e la Società. Le Informazioni potranno essere utilizzate dall'Agente solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal contratto sottoscritto tra la Società e l'Agente e con modalità e comportamenti che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino o possano arrecare alcun danno alla Società.

14.3 All'Agente è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le Informazioni; le Informazioni non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non previo consenso scritto da parte della Società.

14.4 L'Agente si obbliga a non intrattenere direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite Società, con terzi, persone fisiche o persone giuridiche, trattative, negoziazioni o accordi, compresi colloqui, incontri e discussioni relativamente al modello di business, alle tecniche di lavoro apprese, alle strategie commerciali e di marketing e/o alle informazioni ricevute dalla Società e si impegna inoltre ad informare tempestivamente la Società in tutti i casi in cui dovesse essere contattato o dovesse incontrare società/imprese terze concorrenti, indicando il nome della stessa.



14.5 L'Agente sarà il diretto responsabile del trattamento delle Informazioni.

14.6 L'Agente si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni.

14.7 Alla scadenza del contratto dallo stesso sottoscritto l'Agente si impegna a: (a) riconsegnare immediatamente gli originali e tutte le copie dei documenti ricevuti durante il rapporto di collaborazione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, ai dati, alle conoscenze e agli strumenti di lavoro detenuti; (b) cancellare o distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze.

Nel caso in cui l'Agente abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo e tale violazione sia ad esso imputabile, sarà tenuto a risarcire alla Società il danno arrecato. L'Agente si impegna, in ogni caso, per sé nonché per eventuali collaboratori, dipendenti, e/o terzi con i quali venga a qualsivoglia titolo in contatto, a non divulgare e a non utilizzare in alcun modo, tutte le informazioni di natura riservata relative alla Società, all'organizzazione ed all'attività da quest'ultima esercitata, alla Clientela, apprese o conosciute in esecuzione o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per informazioni di natura riservata si intendono, a titolo esemplificativo, tutte quelle espressamente qualificate come tali dalla Società ed, in ogni caso, tutte le informazioni relative all'attività, all'organizzazione, alla situazione economico-finanziaria, ai know-how, ai Prodotti, alla Clientela ed agli affari della Società.

14.8 La violazione della presente disposizione obbligherà l'Agente al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di penale pari 5 mensilità (da calcolarsi sulla media provvigionale degli ultimi cinque anni o della durata del contratto, se più breve), salvo il risarcimento del danno ulteriore.

15. Obblighi delle parti a seguito di scioglimento del contratto

15.1 In caso di cessazione o risoluzione del presente contratto, l'Agente avrà diritto alla provvigione sugli ordini trasmessi alla Società nel corso della decorrenza del periodo di preavviso o entro la data di cessazione del contratto ed accettati dalla stessa anche dopo la fine del periodo di preavviso o dopo la data di cessazione del presente contratto. La Società potrà richiedere all'Agente di prestare l'opera per la completa o regolare esecuzione dei suddetti Ordini.

15.2 L'Agente avrà diritto esclusivamente alle provvigioni sugli affari da sé direttamente conclusi entro il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del presente contratto qualora la conclusione di tali affari sia effetto soprattutto dell'attività pregressa dell'Agente, fermo restando il diritto alla liquidazione delle stesse previo incasso del corrispettivo dovuto dal Cliente.



15.3 In relazione al punto che precede, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla cessazione del presente Contratto, l'Agente dovrà inviare a mezzo posta raccomandata a/r la Società una relazione scritta e dettagliata sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, con la Clientela, a causa dell'intervenuto scioglimento del presente Contratto.

15.4 Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'efficacia del presente contratto, l'Agente è tenuto a cessare immediatamente l'utilizzo, e comunque a restituire alla Società, entro e non oltre il compimento delle operazioni di chiusura che verranno da quest'ultima effettuate, le proposte di contratto, il materiale illustrativo, pubblicitario, i listini prezzi, i Prodotti in deposito e qualunque altro documento o materiale della Società in suo possesso, nonché tutte le informazioni contenute negli archivi elettronici di pertinenza della Società. L'Agente è tenuto, altresì, alla restituzione dei beni aziendali secondo i termini e le modalità indicate nelle precedenti disposizioni.

15.5 L'eventuale inosservanza da parte dell'Agente dell'obbligo di restituzione dà diritto alla Società ad ottenere una somma di denaro a titolo di penale pari 5 mensilità (da calcolarsi sulla media provvigionale degli ultimi cinque anni o della durata del contratto, se più breve), salvo il risarcimento del danno ulteriore. **15.6** La cessazione, per qualsiasi ragione, del presente contratto implica la cessazione con effetto immediato di ogni e qualsiasi uso da parte dell'Agente dei marchi di proprietà della Società.

16. Indennità per lo scioglimento del contratto

16.1 Ai fini della disciplina dell'indennità per lo scioglimento del contratto, le Parti concordano espressamente di ricorrere - in via esclusiva ed assorbente di ogni pretesa indennitaria di fine rapporto - ai criteri di liquidazione previsti nelle disposizioni dell'AEC vigente all'atto di sottoscrizione del presente Contratto, riconoscendo applicabili al presente contratto le deroghe ivi previste per le case editrici preponenti.

16.2 E' facoltà della Società compensare eventuali suoi crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell'Agente con quanto a quest'ultimo eventualmente dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto o di indennità di preavviso.

17. Accordi precedenti – Modifiche – Divieto di cessione del contratto – Comunicazioni – Tolleranza

17.1 Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti nella materia oggetto dello stesso.

17.2 Eventuali successive modifiche o integrazioni devono essere fatte per scritto, a pena di nullità.

17.3 Il presente contratto non è cedibile, fatta salva diverso accordo scritto delle Parti.

17.4 Ove non diversamente disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni delle Parti in qualsiasi modo connesse al presente contratto dovranno essere spedite, ai seguenti recapiti: - quanto alla Società:



Via Vincenzo Gioberti 8 – Cap. 20123 (MI) – PEC webidoo@legalmail.it - quanto all'Agente: `#{indirizzoresidenza}` `#{luogodiresidenza}` `#{provinciadiresidenza}`

17.5 L'eventuale tolleranza di una parte nei confronti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

18. Rinvio agli accordi economici collettivi ed alle disposizioni codicistiche

18.1 Per quanto non espressamente previsto e pattuito dal presente contratto, le Parti riconoscono espressamente di voler disciplinare il presente contratto con le disposizioni dell'AEC settore Industria, vigente e, qualora, l'AEC non preveda alcuna pattuizione su aspetti non disciplinati dal presente contratto, con le disposizioni del codice civile.

19. Foro competente esclusivo

19.1 La competenza a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione o in conseguenza del Contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Foro di Milano, salva la fattispecie prevista dall'art. 413 – comma 4 - c.p.c.

20. Condizione sospensiva della efficacia del presente Contratto

20.1 Qualora l'Agente, all'atto della firma del presente Contratto, non abbia presentato il certificato della Camera di Commercio di appartenenza recante l'iscrizione come Agente e Rappresentante di Commercio per i prodotti e servizi di cui all'oggetto del presente contratto, o più genericamente non dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti e/o documentazione necessaria, la efficacia del presente Contratto, per concorde volontà delle Parti, resta espressamente subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 Cod. Civ., al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 20.2.

20.2 L'Agente si impegna entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a fornire la documentazione richiesta, tra cui la certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di agente.

20.3 Qualora non si verifichi la suindicata condizione sospensiva entro il termine essenziale sopra convenuto, il presente Contratto rimarrà, *ipso jure*, privo di qualsiasi validità ed efficacia, e ciò con effetto ex tunc, senza alcun residuo obbligo e/o adempimento a carico delle Parti.

Allegati:

All.1 Prodotti e Provvigioni; All.2 Zona; All.3 Nomina a Responsabile del Trattamento e Istruzioni Operative

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare le seguenti clausole



che si intendono richiamate espressamente: 3 (Prodotti) 4 (Variazioni) 5 (Natura del rapporto) 6 (Zona); 7 (Esclusiva a favore della Società); 8 (Obblighi dell'Agente); 9 (Proposte e Ordini) 10 (Vendita e Prezzi); 11 (Provvigioni); 12 Liquidazione della Provvigioni) 13 (Durata del contratto, periodo di prova e clausola risolutiva espressa); 14 (Riservatezza e Trattamento dati); 15 (Obblighi delle parti a seguito di scioglimento del contratto); 16 (Indennità per lo scioglimento del contratto); 17 (Accordi precedenti, modifiche, divieto di cessione); 19 (Foro competente in esclusiva); 20 (Condizione sospensiva della efficacia del presente contratto)

MC, data _____

Webidoo S.p.A.

L'Agente

Daniel Rota-Legale Rapp.te

ALLEGATO 1

Prodotti e Provvigioni

(Agente Executive)

A. PROVVIGIONI

Il trattamento provvigionale a cui sarà sottoposto è riportato nella tabella 1:

Tabella 1



Tipologia PRODOTTI	Tasso Provvisoriale NUOVI CLIENTI	Tasso Provvisoriale RINNOVO CLIENTI
CORE	25%	15%
ADVERTISING & PARTNERSHIP	15%	15%
CONSULENZA MARKETING	10%	10%

Tipologia JOOICE	Gettone NUOVO	Gettone RINNOVO
Jooice Light + Welpy + Onboarding [STAND ALONE 12 mesi]	€ 300	€ 300
Jooice Pro + Welpy + Onboarding [STAND ALONE 12 mesi]	€ 390	€ 390
Jooice Light + Welpy + Onboarding [STAND ALONE 24 mesi]	€ 600	€ 600
Jooice Pro + Welpy + Onboarding [STAND ALONE 24 mesi]	€ 780	€ 780

Se i contratti vengono conclusi dall'Agente su contatti originati da attività realizzate dalla Società (a titolo esemplificativo Telemarketing, convenzioni con associazioni, partnership etc) si applicano i trattamenti provvigionali previsti nella tabella 2, fermo restando quanto disciplinato negli articoli 11-12 del presente mandato. Lo stesso trattamento provvigionale di cui alla Tabella 2 è applicato ai contratti conclusi dall'Agente nel Periodo di Affiancamento.



Tabella 2

Tipologia PRODOTTI	Tasso Provvisoriale NUOVI CLIENTI
CORE	15%
ADVERTISING & PARTNERSHIP	7.5%
CONSULENZA MARKETING	5%

1. Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dell'intero corrispettivo in massimo 3 rate consecutive e tale contratto è realizzato su nuova clientela (“NUOVI CLIENTI”), sarà erogata una extra provvigione +5 punti percentuali sui Prodotti di categoria CORE.
2. Per i “NUOVI CLIENTI”, ai fini provvisoriali, sono da intendersi coloro che non hanno sottoscritto contratti contenenti prodotti della Tipologia “CORE” con la Società in un orizzonte temporale definito dalla durata dei prodotti della Tipologia “CORE” pari a 12 mesi.
3. nel caso di contratti che si rinnoveranno automaticamente senza intervento dell’agente oppure nel caso di servizi principali e/o accessori acquistati in autonomia dal cliente, WEBIDOO S.p.A. applicherà i seguenti tassi provvisoriali riportati nella tabella 3

Tabella 3

TIPOLOGIA Prodotti	Tasso Provvisoriale Rinnovi automatici o clienti che acquistano in autonomia
CORE	7,5%
ADVERTISING & PARTNERSHIP	7,5%
CONSULENZA MARKETING	5,0%
BUDGET ADWORDS EVO	5,0%

B. ANTICIPI E SALDI PROVVISORIALI

Come previsto all’art. 12 del contratto di agenzia la provvigione matura soltanto con la regolare esecuzione del contratto, ai termini di seguito previsti e dettagliati nel Listino Provvisoriale in calce al presente Allegato 1.



-
- (a) Con riferimento ai contratti conclusi aventi ad oggetto il prodotto WebiExport, in caso di pagamento rateale del cliente, all'Agente verrà concessa un'anticipazione della provvigione dovuta pari:
- (i) al 60% in caso di contratti aventi ad oggetto il prodotto WebiExport 12 mesi;
 - (ii) al 50% in caso di contratti aventi ad oggetto il prodotto WebiExport 24 mesi.
- (b) Con riferimento ai contratti che prevedono modalità di noleggio operativo (e.g. Grenke), all'Agente verrà corrisposta un'anticipazione della provvigione dovuta pari al 50% subordinata all'effettivo incasso dell'Acconto da parte della Società e sarà erogato il mese successivo all'incasso dello stesso. Il restante 50% della provvigione dovuta a titolo di saldo verrà corrisposta il mese successivo alla registrazione da parte del cliente del *cd. Vocal Order* di messa on line del sito.
- (c) Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi (a) e (b), in caso di contratti che prevedano un pagamento rateale del cliente, all'Agente verrà concessa un'anticipazione della provvigione dovuta pari al 70%. Tale anticipazione è subordinata all'effettivo incasso dell'Acconto da parte della Società e sarà erogato il mese successivo all'incasso.

I Saldi provvigionali relativi alle provvigioni maturate in relazione ai contratti di cui ai precedenti paragrafi (a) e (c), saranno erogati mensilmente quando la provvigione maturata a favore dell'Agente eccede il valore dell'anticipazione provvigionale corrisposta. La Società, sulla base delle strategie commerciali, avrà la facoltà di modificare la modalità di liquidazione dei saldi a propria discrezione, anche compensando le poste relative ai saldi con gli eventuali storni provvigionali.

La Società, trascorsi 6 mesi dal conferimento del mandato, potrà differenziare la percentuale di erogazione degli anticipi provvigionali in funzione della qualità dell'incasso da parte dei Clienti acquisiti. La qualità dell'incasso è commisurata dal rispetto delle scadenze concordate e dalle tempistiche delle condizioni di pagamento.

Nel caso in cui non sia stato fatto, in tutto o in parte – a causa di morosità – il pagamento del corrispettivo di un ordine commissionato dalla clientela tramite il suo operato per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni, Lei sarà tenuto a restituire, per la parte relativa al mancato pagamento, l'anticipazione corrisposta a fronte di tale ordine.



Nel caso di risoluzione contrattuale, anche per recesso di una delle Parti, WEBIDOO S.p.A. ha il diritto alla restituzione di tutti gli anticipi provvigionali corrisposti all'Agente, procedendo a liquidare esclusivamente le provvigioni effettivamente maturate al momento della risoluzione, con diritto di WEBIDOO S.p.A. a procedere ad eventuali compensazioni nei confronti dell'Agente al momento della cessazione del rapporto.

Nel caso di contratti appartenenti alla modalità noleggio operativo (e.g. Grenke), WEBIDOO S.p.A. ha diritto a non riconoscere alcuna provvigione all'Agente, qualora, entro 90 gg dalla data di delibera di GRENKE (o altra soggetto terzo) su una specifica pratica, in relazione a quest'ultima non venga effettuata la cd. *Vocal Order*, per causa non imputabile a Webidoo S.p.A. Invero, in tal caso, trascorsi i 90 giorni dalla data di delibera senza che sia stato effettuato il *cd Vocal Order* verranno recuperati integralmente il mese successivo gli anticipi provvigionali erogati da WEBIDOO S.p.A.

Il recupero, totale o parziale, del credito scaduto, decorsi i citati 60 giorni (sessanta) effettuato dalla Società per il tramite di studi legali esterni in fase giudiziale e/o stragiudiziale, non comporterà, in ragione dei maggiori costi sostenuti, il diritto al riconoscimento di alcuna provvigione.

Il listino dei prodotti e dei relativi guadagni aggiornato, in calce al presente allegato, è disponibile sul Sito www.webidooschool.com, accedendo con le credenziali aziendali.



PROVVIGIONI

Sintesi liquidazione provvigionale:

- Servizi Grenke: anticipo provvigionale 50%, il restante a saldo
- Servizi webiexport 12 mesi: anticipo provvigionale 60%, il restante a saldo
- Servizi webiexport 24 mesi: anticipo provvigionale 50%, il restante a saldo

Tutte le altre offerte sono liquidate con anticipo provvigionale al 70% e il restante a saldo.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono ad uso riservato tra le parti. E' vietata la riproduzione e divulgazione. 10/10

BONUS LEGATI AI RISULTATI COMMERCIALI

La Società predisporrà periodicamente dei bonus e potranno essere legati al raggiungimento di parametri commerciali e aziendali legati alla strategia di sviluppo della Società. Tali bonus potranno essere differenziati in funzione del territorio in cui Lei svolge la Sua attività.

Luogo _____

WEBIDOO S.p.A.

L' Agente

ALLEGATO 2



ZONA

Egregio Signore/Gentile Signora/Spett.le Ditta
Oscar Ribichini
Fontanella, 20
Civitanova Marche

In riferimento all’art. 6- Zona Prodotti del Servizio del Contratto, l’Agente dovrà svolgere l’incarico nell’ambito della seguente Zona: Lazio

MC data _____

Webidoo S.p.A. L'Amministratore Delegato Daniel Rota	L'Agente \${firma_utente}
---	---

Istruzioni Operative per il trattamento di dati personali

dirette ai Responsabili del Trattamento

art. 28 Regolamento UE 679/2016

INDICE

1	PANORAMICA SUI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI	3
1.1	Decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di dati personali (c.d. Codice Privacy)	3
1.2	Decreto legislativo 101/2018 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/69	3
1.3	Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali	3
1.4	Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)	3
2	DEFINIZIONI	3
2.1	Dati personali	3
2.2	Trattamento dei dati personali	4
2.3	Soggetti coinvolti nel trattamento	5
3	MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE	5
3.1	Le regole di ordinaria diligenza	6
3.2	L'accesso ai dati dalla postazione di lavoro	6
3.3	La gestione delle password per l'accesso ai sistemi	6
3.4	Utilizzo e custodia di strumenti per l'autenticazione	7
3.5	L'uso dell'antivirus e altri accorgimenti	7
3.6	Supporti di memorizzazione dei dati	7
3.7	Archivi su supporti cartacei	8
3.8	Mezzi di trasmissione e riproduzione dei documenti	8
3.9	Violazione di dati personali degli Interessati	8
3.10	Comunicazioni al Titolare	8
3.11	Evasione richieste dei diritti degli Interessati	8

PANORAMICA SUI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

1.1 Decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di dati personali (c.d. Codice Privacy)

Il D.lgs 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, reca disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Nel corso degli anni ha subito importanti modifiche



ed è stato modificato ed adeguato dal D. Lgs. 101/2018.

1.2 Decreto legislativo 101/2018 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/69

In data 4 settembre 2018, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.Lgs. 101/2018 contenente disposizioni di legge che garantiscono l'armonizzazione del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e delle altre leggi dello stato al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR (Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati personali, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

1.3 Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali

Nel corso degli anni, il Codice Privacy è stato integrato in alcune fattispecie da Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy) che prescrivono adempimenti e misure di sicurezza idonee al trattamento di specifiche tipologie di dati, con particolari modalità e per peculiari finalità. Anche a valle della pubblicazione del D.lgs. 101/2018, ai sensi dell'art. 22, comma 4, tutti i provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il Regolamento Europeo e con le disposizioni del Decreto. I provvedimenti e le relative misure specificati nel corpo del documento, si applicano dunque solo ai Responsabili Esterni che, nell'ambito delle loro attività operative, effettuano trattamenti su categorie di dati e per finalità che rientrano nell'ambito di applicazione dei Provvedimenti stessi.

1.4 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)

In data 24 maggio 2016 è entrato in vigore, abrogando la direttiva 95/46/CE, il nuovo «General Data Protection Regulation» (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Il GDPR da una parte ha rafforzato alcuni principi e prescrizioni già previste dalla normativa vigente sopradescritta, dall'altra ha introdotto una serie di nuovi principi in materia di privacy e data protection che il Titolare del trattamento deve osservare adeguando organizzazione, processi e sistemi informatici sottesi ai trattamenti di dati personali.

2 DEFINIZIONI

2.1 Dati personali

Per dati personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, (definita soggetto Interessato del trattamento); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un



identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, comma 1 del GDPR).

I dati personali possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- **dati comuni**, sono tutti i dati riferibili ad una persona fisica che ne consentono la sua identificazione diretta o indiretta da parte del Titolare del trattamento (es. nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono, numero di matricola, dati anagrafici etc.). Queste informazioni possono presentarsi in forme più o meno aggregate;
- **dati categorie particolari di dati personali**, sono dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il GDPR ha introdotto e definito le seguenti specifiche categorie di dati particolari:
 - o **dati genetici**, sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - o **dati biometrici**, tutti i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - o **dati relativi alla salute**, relativi a tutti i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
- **dati relativi a condanne penali e reati**, sono dati personali idonei a rivelare provvedimenti penali, relativi al casellario giudiziale o all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato;
- **dati carte di credito**, sono dati relativi a carte pre e post pagate quali l'anagrafica del proprietario, il numero di carta, il CCV, etc.

2.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dall'art. 4, comma 2 del GDPR, si definisce **trattamento dei dati personali** qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di un elaboratore elettronico o di un procedimento comunque automatizzato, che prevede operazioni quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi.

Nello specifico, quando si fa riferimento alla **comunicazione** e alla **diffusione** si intende il rendere conoscibili i dati personali a uno o più soggetti rispettivamente determinati o indeterminati diversi dall'Interessato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Come meglio specificato in seguito, vige il divieto di comunicare e diffondere i dati personali degli Interessati; i Responsabili pertanto devono essere edotti del fatto che la comunicazione o la diffusione non autorizzata di dati si configura come una **ipotesi di violazione (c.d. Data Breach)** e può comportare sanzioni pecuniarie a carico del Titolare. I Data Breach devono essere notificati al Garante Privacy e agli Interessati stessi, laddove previsto, seguendo le procedure aziendali vigenti (artt. 33 e 34 del GDPR).

Una particolare tipologia di trattamento di dati personali è detta **profilazione**, ovvero qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti (art. 4, comma 4 GDPR).

Inoltre il Regolamento ha introdotto nell'ambito di applicazione della norma una ulteriore tipologia di trattamento, la «pseudonimizzazione», intesa come il trattamento dei dati personali in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile (art. 4, comma 5 GDPR).

2.3 Soggetti coinvolti nel trattamento

La normativa italiana ed europea identifica le figure che, a diversi livelli di responsabilità, devono rendere conto della corretta gestione dei dati personali:

- **Il Titolare del trattamento**, rappresentato dal soggetto a cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati (art. 4, comma 7 del GDPR);
- **Il Data Protection Officer**, il soggetto interno o esterno all'organizzazione a cui è affidato il compito di promuovere e coordinare tutte le attività necessarie per garantire la piena conformità in tema di privacy e protezione dei dati personali;
- **Il Responsabile del trattamento**, ovvero la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento sulla base di una specifica nomina (art. 4, comma 8 e art. 28 del GDPR);
- **La persona autorizzata al trattamento**, colui che compie le operazioni del trattamento di dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e/o dal Responsabile (art. 29 del GDPR);

- **L'Interessato**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, che in via esemplificativa e non esaustiva può essere un cliente, un prospect, un dipendente o un fornitore.

Inoltre con il Provvedimento del 27 novembre 2008, il Garante ha altresì identificato gli **Amministratori di Sistema** come Persone autorizzate al trattamento, che si individuano generalmente in ambito informatico, come figure professionali preposte alla gestione e alla manutenzione di “impianti di elaborazione o di sue componenti”, tra cui rientrano gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza, e gli amministratori di sistemi software complessi (applicazioni).

3 MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE

Di seguito vengono riportate le misure di sicurezza che tutte le Persone autorizzate al trattamento appartenenti all'organizzazione del Responsabile del trattamento dovranno rispettare nell'espletamento delle attività di trattamento a prescindere dai dati trattati, dalla tipologia e dalla finalità del trattamento, in modo da ottemperare alla normativa vigente riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 32 del GDPR).

3.1 Le regole di ordinaria diligenza

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, è necessario attenersi e far osservare alcune regole di ordinaria diligenza al fine di evitare che soggetti estranei possano venire a conoscenza dei dati personali oggetto del trattamento e comprometterne la riservatezza, integrità e disponibilità.

Il Responsabile del trattamento deve pertanto, come anticipato in precedenza, garantire che nel perimetro delle attività svolte per conto del Titolare si presti particolare attenzione a non divulgare a terzi estranei i dati personali degli Interessati, né condividerli o comunicarli, in qualsiasi forma, a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative (il rischio di divulgazione è amplificato, ad esempio, dal fare copie, per uso personale, dei dati su cui svolgono le operazioni).

Oltre a queste regole generali, per le medesime finalità, è inoltre richiesto che, qualora le postazioni di lavoro vengano abbandonate temporaneamente (per un periodo di tempo superiore a 15 minuti), si provveda a raccogliere la documentazione cartacea contenente dati personali in modo da non lasciarla a disposizione di eventuali soggetti che si trovino a transitare nei pressi delle stesse, chiudendo i file contenenti dati personali e bloccando le postazioni di lavoro o la console che consente l'accesso ai dati personali.

3.2 L'accesso ai dati dalla postazione di lavoro

Tutte le persone autorizzate al trattamento che operano presso l'organizzazione del Responsabile del



trattamento e che accedono a dati personali conservati e/o elaborati tramite sistemi elettronici ed informatici sono tenute a utilizzare, dove richiesto, user-id e password.

Nel caso di allontanamento dalla postazione di lavoro è opportuno chiudere le applicazioni in uso o gli strumenti di accesso e di amministrazione dei Sistemi Operativi, Database, Applicazioni, etc., o bloccare la postazione di lavoro (es. utilizzare l'apposita combinazione CTRL+ALT+CANC) e comunque impostare un blocco schermo con password in modo che si attivi automaticamente dopo alcuni minuti di inattività.

3.3 La gestione delle password per l'accesso ai sistemi

Le persone autorizzate al trattamento appartenenti all'organizzazione del Responsabile Esterno, devono osservare le seguenti misure: modificare la password al primo accesso successivo all'assegnazione, prescindendo dal luogo ove si accede; avere cura di impostare la password con una lunghezza di almeno 8 caratteri e secondo le caratteristiche che sono state previste (ad es. uso di caratteri speciali, uso di minuscole e maiuscole, uso di numeriecc.); non basarla su informazioni facilmente deducibili, quali il nome proprio o di parenti, la data di nascita, il proprio codice fiscale e non includerla in alcun processo di connessione automatica. Laddove per la password non sia prevista una scadenza da parte del sistema stesso, deve poi essere sostituita almeno ogni 3 mesi; in caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 3 mesi, la user-id deve essere disabilitata e in caso di revoca/esclusione che consentiva l'accesso all'elaboratore o all'applicazione, la user-id deve decadere con decorrenza immediata.

La password deve essere mantenuta riservata e non divulgata a terzi; si dovrà pertanto evitare, tra le altre accortezze, di trascriverla su fogli, agende, post-it facilmente accessibili ed è invece richiesto di utilizzare una password diversa da quelle utilizzate in passato almeno negli ultimi 6 mesi, nonché utilizzare in ambito aziendale una password che non corrisponde a servizi/siti Internet personali.

Nel caso infine in cui una password perda di segretezza (es. per l'accidentale smarrimento della stessa, la divulgazione a terzi per motivi di lavoro, ecc.), si dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

3.4 Utilizzo e custodia di strumenti per l'autenticazione

È possibile che per l'accesso a postazioni di lavoro o a sistemi/applicazioni, i soggetti preposti vengano dotati di dispositivi di autenticazione supplementari (es. smart card, token per la generazione di "one time password" e altri strumenti per la rilevazione delle caratteristiche biometriche, ecc.).

Si ricorda che questi strumenti forniscono credenziali di autenticazione personale del soggetto a cui sono assegnati e, come tali, devono essere custoditi con perizia non consegnandoli a nessuno, non lasciandoli incustoditi e non comunicandone caratteristiche, codici identificativi, numeri seriali, "one time password" o quant'altro ne consenta una precisa identificazione a chiunque.

Nell'effettuare l'accesso alla postazione o al sistema con le proprie credenziali, infine, non si deve consentire che attraverso queste un altro soggetto, anche se Persona autorizzata al trattamento, possa



effettuare qualsiasi tipo di operazione.

3.5 L'uso dell'antivirus e altri accorgimenti

Il Responsabile è tenuto a mettere in campo tutte le attività volte a minimizzare i danni che possono essere causati dai virus informatici.

Le persone autorizzate al trattamento appartenenti all'organizzazione del Responsabile devono pertanto verificare, nell'ambito delle proprie attività di trattamento, che il programma antivirus installato sia sempre funzionante nel momento in cui la postazione client è collegata alla LAN aziendale e consentire all'antivirus di eseguire le fasi di aggiornamento e scanning, senza mai disattivarlo.

Qualora venissero utilizzati dei supporti removibili (CD/DVD, chiavi USB, unità disco esterne, memorie flash) è sempre opportuno verificarli, con l'ausilio del programma antivirus in dotazione, prima dell'esecuzione dei file in esso contenuti, laddove questo non sia attivato automaticamente.

Infine si ricordano ulteriori accorgimenti relativi all'utilizzo della casella di posta elettronica; in particolare si dovrebbe evitare di rispondere a email che richiedono una conferma di lettura (se non da account conosciuti) o che invitano a cancellarsi da mailing list, segnalare tempestivamente alle unità tecniche aziendali preposte i casi di spamming o comunque di ricevimento non richiesto di email a sfondo commerciale, sessuale o finanziario, nonché evitare di partecipare né contribuire a diffondere email il cui testo contiene inviti alla spedizione del messaggio a quanti più utenti possibile (es. c.d. catene di Sant'Antonio).

3.6 Supporti di memorizzazione dei dati

Nel caso in cui sia necessario utilizzare supporti removibili per la memorizzazione temporanea di dati personali (ad es. per la copia e lo scambio di informazioni), è necessario osservare alcune precauzioni al fine di salvaguardare la riservatezza degli stessi.

In particolare, è opportuno che si utilizzino i supporti solo dopo aver provveduto a cancellare i dati e le informazioni precedentemente contenuti e che si eviti di lasciarli incustoditi. Sempre in ottica di minimizzazione del rischio di diffusione dei dati personali degli Interessati, è sempre consigliabile provvedere all'*encrypting* dei dati memorizzati sul supporto comunicando la password di *encryption* solo al destinatario dei suddetti dati memorizzati.

3.7 Archivi su supporti cartacei

Il Responsabile deve garantire che tutti i dati personali presenti su supporti di tipo cartaceo vengano mantenuti in archivi chiusi o in contenitori preferibilmente muniti di serratura (ad es. cassettiere, armadi) in cui tali supporti devono essere riposti al termine delle operazioni di trattamento.

3.8 Mezzi di trasmissione e riproduzione dei documenti

Nell'ambito dei trattamenti di dati che richiedono l'utilizzo di stampanti e fotocopiatrici occorre evitare di lasciare incustoditi, presso le stesse, documenti contenenti dati personali e accertarsi, in caso di uso della fotocopiatrice, che non rimangano originali o copie nella macchina. In caso di cattiva qualità della stampa distruggere il supporto cartaceo e non riutilizzarlo come carta da riciclo.

3.9 Violazione di dati personali degli Interessati

È possibile che nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per conto del Titolare, il Responsabile e i soggetti da lui autorizzati al trattamento si rendano direttamente responsabili o vengano a conoscenza di una violazione di dati personali, che si configura come una fattispecie di *data breach*, definito come qualsiasi "violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico".

Pertanto, tutti i Responsabili devono prevenire tale fattispecie individuando e adottando le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio esistente per salvaguardare la sicurezza dei dati personali degli Interessati.

Nel caso in cui si configuri un'ipotesi di violazione, secondo quanto disposto dall'art. 33 del GDPR è necessario che il Responsabile dia prontamente comunicazione al Titolare, non oltre le 24 ore dalla *detection* dell'evento di sicurezza, e fornisca tutte le ulteriori informazioni eventualmente richieste.

3.10 Comunicazioni al Titolare

Il Responsabile del Trattamento deve rendere al Titolare ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del GDPR e, in generale, della Normativa sulla Protezione dei Dati. Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del Trattamento. In caso di necessità e urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni.

Inoltre, deve avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria.

3.11 Evasione richieste dei diritti degli Interessati

Nel caso in cui il Responsabile, durante lo svolgimento della propria attività, venga coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione delle richieste degli Interessati relative ad accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge che il Nuovo Regolamento europeo sulla Data Protection ha integrato con il diritto alla portabilità e all'oblio (artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR.), questo è tenuto a collaborare, nelle



modalità e nelle tempistiche previste, e comunque non oltre le 24 ore dall'avvenuta ricezione, ad evadere tali richieste.

**ALLEGATO 3: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Gent.mo/ma il/la sig./ditta individuale Oscar Ribichini

con la presente, le Società Webidoo S.p.A., con sede in Milano, Via Gioberti 8, in qualità di Titolare del trattamento, per ottemperare alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, nominano, il/la sig./ditta individuale Oscar Ribichini RBCSCR68M08E783U, P.IVA 01785850437 (di seguito l'«Agente» "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito delle attività per la formazione, gestione e coordinamento della rete vendita affidategli ai sensi del contratto di consulenza in essere con la Società.

Viene conferito, pertanto, l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento di dati personali per conto di Webidoo, nel rispetto delle prescrizioni previste da:

- Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);
- Provvedimenti generali dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito Garante Privacy);

Il Titolare del trattamento fornirà, per il tramite della presente, le indicazioni idonee a svolgere le funzioni affidate nel rispetto della normativa privacy vigente e, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 28.3 del GDPR, vigilerà sulla puntuale osservanza degli adempimenti, nonché delle istruzioni impartite.

Il Titolare del trattamento ha definito, nel rispetto di dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

durata del trattamento:	sino all'esecuzione della prestazione
natura e finalità del trattamento:	il trattamento è necessario per dare esecuzione al contratto e le finalità di trattamento sono definite dal Titolare del trattamento
tipi di dati personali trattati:	Dati personali comuni/ dati appartenenti a categorie particolari



categorie di interessati di cui vengono trattati i dati:	Potenziali clienti / clienti
--	------------------------------

In via indicativa e non esaustiva, la Società il Consulente, in qualità di Responsabile del trattamento, nell'espletamento dell'incarico, dovrà:

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Procedere al trattamento di dati personali attenendosi alle vigenti disposizioni in materia e alle istruzioni relative alle modalità di trattamento impartite dal Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
 - art. 19 del GDPR in materia di cessazione del trattamento;
 - artt. 28 e 32 del GDPR in materia di divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati;
 - artt. 9 e 10 del GDPR in ambito di autorizzazioni generali del Garante sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
2. Procedere allo svolgimento delle attività affidate assicurando i principi normativi della proporzionalità, della necessità della psuedo-anonimizzazione e della crittografia dei dati, ove tali modalità siano necessarie per assicurare la protezione dei dati personali; pertanto: a) dovrà avere accesso ai dati trattati solamente il personale (autorizzati al trattamento) che ha necessità di farlo, impedendo accessi alle informazioni da parte di persone non autorizzate; b) i sistemi informatici utilizzati per il trattamento dovranno concretamente rispettare i principi normativi della "privacy by design" e "privacy by default" assicurando pertanto il rispetto dei principi normativi durante il loro utilizzo;
3. Stabilire modalità e procedure, in accordo con le istruzioni impartite e secondo i principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento, per l'accesso ai dati personali registrati in banche dati/archivi di propria titolarità;
4. Quando richiesto, fornire a Webidoo tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, consentendo lo svolgimento delle attività di verifica periodica ritenute opportune dal Titolare, ai sensi degli artt. 24 e 28 del GDPR;
5. Richiedere un'autorizzazione preventiva a Webidoo ai fini dell'erogazione di nuovi servizi che comportino il trattamento dei dati personali oggetto dell'accordo, non disciplinati da contratto o atto giuridico precedentemente stipulato.
6. Quando i trattamenti vengono svolti con l'utilizzo di sistemi informatici il Responsabile è tenuto a:



- a. assicurare che l'accesso ai dati e/o ai sistemi informatici avvenga solo dopo il superamento di un'adeguata procedura di autenticazione (username e password) assegnate individualmente e gestite mediante un sistema di "autenticazione forte";
- b. assicurare che tutti i sistemi di elaborazione siano efficacemente protetti mediante utilizzo di un sistema di protezione antivirus e di protezione perimetrale (firewall);
- c. assicurare che i dati trattati siano protetti mediante adeguate procedure di salvataggio periodico ("backup") adeguatamente controllato;
- d. assicurare, adottando le tecnologie più adeguate, quali l'utilizzo di sistemi informatici dotati di configurazioni di "alta affidabilità" o l'adozione di procedure di "disaster recovery", anche in caso di incidenti di maggiore gravità, di essere in grado di permettere l'accesso ai dati in tempi certi e predefiniti adeguati per assicurare che tali incidenti non creino danno al Titolare od ai soggetti terzi cui i dati si riferiscono.

PERSONALE DEL RESPONSABILE ESTERNO

7. Designare le persone autorizzate al trattamento, conferendogli per iscritto l'incarico di compiere tali operazioni e assicurare che, in ottemperanza dell'art. 29 del GDPR, fruiscono della formazione Privacy relativa alle modalità di trattamento dei dati a cui hanno accesso;
8. Sempre ai sensi dell'art. 29 del GDPR, vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento, assicurandosi che ricevano e applichino apposite istruzioni operative e che tutelino in modo assoluto la riservatezza e la sicurezza dei dati personali trattati.

SUB-RESPONSABILE

9. Richiedere un'autorizzazione scritta a Webidoo nel caso in cui volesse ricorrere a soggetti terzi, a loro volta nominati "Sub-Responsabili Esterni del trattamento" ai quali dovranno essere sottoposte le medesime indicazioni ed istruzioni fornite nel presente atto di nomina;
10. Vigilare sulle attività eventualmente affidate a ulteriori Responsabili, come indicato nell'art. 28 del GDPR, assicurandosi che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal regolamento e le prescrizioni contenute nella presente lettera di nomina e nelle Istruzioni Operative.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

11. Redigere e tenere aggiornato un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di Webidoo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del GDPR; inoltre si impegna a fornirne prontamente una copia su richiesta dello stesso e/o delle autorità competenti;
12. Fornire a Webidoo tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali necessarie allo stesso al fine di poter predisporre il proprio registro dei trattamenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del GDPR.

VALUTAZIONE DI IMPATTO (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)

13. Fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al Titolare per condurre eventuali attività di



valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR (i.e. Data Protection Impact Assessment).

SICUREZZA E GESTIONE DEGLI INCIDENTI

14. Assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali predisposte e ritenute idonee dal Titolare, come indicato all'art. 32 del GDPR, specificate nelle Istruzioni Operative;
15. Comunicare prontamente e comunque non oltre le 24 dalla *detection* dell'incidente di sicurezza, al Titolare del trattamento, in ottemperanza all'art. 33 del GDPR, qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche accidentale, della sicurezza dei dati personali, di cui Webidoo possiede la titolarità, ovvero la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nell'ambito dei trattamenti effettuati, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'evento.

RICHIESTE DEGLI INTERESSATI E DELLE AUTORITA'

16. Fornire tempestivamente al Titolare del trattamento, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta ricezione, tutte le informazioni necessarie per assolvere alle richieste dell'Interessato, ai sensi degli artt. 15,16,17, 18, 20 e 21 del GDPR, ovvero accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento.
17. Provvedere ad informare immediatamente il Titolare, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta ricezione, di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;

RESPONSABILITA' SOLIDALE E MANLEVA

18. Rispondere in solido per il danno cagionato dal trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 82 del GDPR, nel caso in cui non abbia adempiuto a quanto previsto dal GDPR e/o non abbia agito nel rispetto delle Istruzioni Operative fornite (c.d. principio di Liability);
19. Tenere indenne e manlevato il Titolare (e ciascuno dei dipendenti/collaboratori) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno, riconducibile a condotta attiva od omissiva del Responsabile) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Atto di nomina, della Legge Applicabile, anche da parte di ogni Sub-Responsabile di cui si avvale o dalla subfornitura e/o dall'esternalizzazione di qualsiasi Trattamento affidato a terzi soggetti.

Qualora venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo il rapporto giuridico sottostante tra il Responsabile e il Titolare del trattamento, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche.



Il Responsabile è a conoscenza del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di diligente e corretta esecuzione delle predette indicazioni e delle Istruzioni Operative allegate potrà costituire elemento di valutazione della sua attività oltre a rilevare in termini di responsabilità, sia nei confronti del Titolare che degli Interessati, ai sensi e per gli effetti della Legge.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima, ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto.

MC, data _____

Webidoo S.p.A.

L'Agente / Procacciatore / Consulente

Daniel Rota-Legale Rapp.te
